



P U T U S A N

Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/25 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan STM Gang Syukur Nomor 9A
Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara/Jalan Mandiri I Nomor 10 Kelurahan
Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sesuai dengan dakwaan alternatif Ketiga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian dinas petugas Ditjen Imigrasi E Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Nomor Rekening 033601048649502 atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8421 0936

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6796;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 4561 3316;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 6032 9848 3739 6376;
- 1 (satu) buah Kartu Otoritas Bandara Wilayah IV Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai atas nama Andy Hidayat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Hidayat;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Reddmi Note 10s warna biru *silver*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 03-KP.03.01 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 191.KP.03.02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) buah stempel izin keluar dan masuk milik imigrasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian dinas petugas Ditjen Imigrasi E Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Nomor Rekening 033601048649502 atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8421 0936 6796;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 4561 3316;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 6032 9848 3739 6376;
 - 1 (satu) buah Kartu Otoritas Bandara Wilayah IV Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Reddmi Note 10s warna biru *silver*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Hidayat;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 03-KP.03.01 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 191.KP.03.02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 25 Juni 2010;

- 1 (satu) buah stempel izin keluar dan masuk milik imigrasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 19 Maret 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY HIDAYAT alias ANDY bin (almarhum) SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu tindak pidana perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) stel pakaian dinas petugas Ditjen Imigrasi E Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Nomor Rekening 033601048649502 atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8421 0936 6796;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 4561 3316;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 6032 9848 3739 6376;
- 1 (satu) buah Kartu Otoritas Bandara Wilayah IV Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai atas nama Andy Hidayat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Reddmi Note 10s warna biru *silver*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Hidayat;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 03-KP.03.01 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 30 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 191.KP.03.02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 25 Juni 2010;
 - 1 (satu) buah stempel izin keluar dan masuk milik imigrasi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta/Pid.Sus/PK/2025/PN Ckr *juncto* Nomor 5940 K/Pid.Sus/2024 *juncto* Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2025 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana yang pertama yakni adanya Novum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sistem Informasi Profil Penumpang (SIPP) yang menerangkan 18 orang WNI yang dianggap korban perdagangan orang memiliki tujuan akhir Malaysia dan bukan Kamboja (bukti PK-1 sampai dengan PK-18);
- b. Informasi dari Portal *Save Travel* Kementerian Luar Negeri tentang Keterangan mengenai tidak ada larangan dari Pemerintah Indonesia bagi WNI untuk berpergian ke Kamboja sebagai turis atau kepentingan pribadi lainnya (bukti PK-19);
- c. Keterangan Saksi Ahli Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., yang menerangkan mengenai perbuatan Terpidana sebagai orang yang membantu keberangkatan Para Korban selaku petugas imigrasi dan bukan turut serta dalam perdagangan orang dan keterangan ahli Edward R. Silitonga, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan menerangkan proses keberangkatan ke luar negeri di imigrasi melalui jalur *fast track*;

yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Novum atau bukan merupakan Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Novum di dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana yang kedua yakni adanya kekhilafan Hakim secara nyata atau suatu kekeliruan terhadap putusan *judex facti*, alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terpidana bekerja sebagai Pegawai Imigrasi yang bertugas di *counter* Bandara Ngurah Rai Bali, Terpidana dibantu oleh Saksi Anditya Putra, Saksi Nugroho Willy Saputro dan Saksi Jusbar (masing-masing Petugas Imigrasi) membantu Saksi Septian Tahir mengarahkan 18 (delapan belas) orang menuju jalur *fast track* berangkat ke Kamboja

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Malaysia dengan imbalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang yang keberangkatannya dalam waktu yang berbeda-beda dalam kurun waktu tanggal 20 Maret 2023-14 Juni 2023;

- Bahwa Terpidana telah menerima transfer uang dari Saksi Septian Tahir sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) setelah meloloskan 18 (delapan belas) orang melalui *fast track*;
- Bahwa kemudian Terpidana mentransfer kepada Saksi Randra Anditya Putra, Saksi Nugroho Willy Saputro dan Saksi Jusbar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah per orang setelah 18 (delapan belas) orang tersebut berhasil berangkat ke Malaysia;
- Bahwa jalur *fast track* tersebut tidak ada dalam Standar Operasional Prosedur Bandara namun merupakan diskresi dari pimpinan bandara untuk memberikan bantuan jika ada tamu-tamu penting agar tidak melalui antrian panjang namun di jalur tersebut tetap dilakukan pemeriksaan dokumen seperti paspor, tiket pulang pergi, hotel dan pemeriksaan daftar cekal seperti di *counter-counter* lainnya;
- Bahwa pemberangkatan melalui jalur biasa maupun jalur *fast track* semuanya dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi, yakni pemeriksaan paspor dan *boarding pass*, pengecekan melalui sistem cekal, apabila tidak masuk daftar cekal maka diberikan izin, namun biasanya pemeriksaan melalui jalur *fast track* tidak terlalu banyak pertanyaan;
- Bahwa Terpidana tidak mengetahui jika tujuan 18 (delapan belas) orang tersebut adalah ke Kamboja untuk menjual organ ginjal karena penyampaian Saksi Septian Tahir tujuannya adalah untuk berwisata;

Menimbang bahwa terlepas dari argumen tersebut, Terpidana sebagai petugas imigrasi harusnya memiliki sikap kehati-hatian yang lebih besar apalagi sampai meloloskan 18 (delapan belas) orang dengan negara tujuan dan alasan keberangkatan yang sama dan melalui calo yang sama pula yakni Saksi Septian Tahir. Seharusnya Terpidana memiliki perhatian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



yang lebih besar setelah dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan diminta Saksi Septian Tahir untuk meloloskan orang-orang pesannya agar dibantu melalui *fast track*, namun Terpidana mengabaikan sikap *prudent* tersebut karena sebelumnya Terpidana menikmati uang pelicin yang dibayarkan Saksi Septian Tahir kepadanya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex juris* sudah tepat dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dengan cermat seluruh alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan, telah pula mempertimbangkan tempus dan *locus delicti*-nya serta bagaimana cara Terpidana melakukan suatu tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali unsur membantu tindak pidana perdagangan orang, telah terbukti pada perbuatan Terpidana;

Menimbang bahwa namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, pada Pasal II Ayat (5) huruf a mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan atau secara kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif, Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai terdapat kekeliruan dalam pemidanaan Terpidana menurut ketentuan yang baru, sehingga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 250 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *judex juris* berpendapat pidana yang sesuai dijatuhkan kepada Terpidana adalah pidana penjara dengan peniadaan penjatuhan pidana denda;

Menimbang bahwa demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum mengabulkan permohonan untuk Peninjauan Kembali dari Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 318 Ayat (5) huruf c

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



juncto Pasal 322 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ANDY HIDAYAT alias ANDY bin almarhum SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu tindak pidana perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian dinas petugas Ditjen Imigrasi E Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BRI Nomor Rekening 033601048649502 atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8421 0936 6796;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 4561 3316;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Nomor Kartu 6032 9848 3739 6376;
 - 1 (satu) buah Kartu Otoritas Bandara Wilayah IV Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai atas nama Andy Hidayat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Reddmi Note 10s warna biru *silver*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Hidayat;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Nomor Rekening 0901163869 atas nama Andi Hidayat;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 03-KP.03.01 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 191.KP.03.02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Andi Hidayat, S.T., tanggal 25 Juni 2010;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel izin keluar dan masuk milik imigrasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2026** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
Panitera

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2026